ЦИВИЛИСТ
Государство на равных?

Заметки преподавателя

Антонов М.А.
Кафедра гражданского права
Саратовская государственная юридическая академия

Материалы для семинарского занятия. Проверка доступных консолидированных текстов: 10 ноября 2026 года.

Управление сайтом

Стрелки вправо и влево переключают экраны. F включает полный экран, N открывает заметки, P приостанавливает движение, M открывает ход занятия. Содержательные экраны автоматически не переключаются.

Исходные фабулы доступны по кнопке. Новые обстоятельства задач № 1-4 являются дополнительными учебными допущениями. Вариант муниципальной гарантии на 3 000 000 рублей включен в исходное домашнее задание.

Заметки содержат ориентиры для преподавателя, включая выводы, которые не показываются студентам на основных экранах.

Теоретический вопрос 1
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования

Нормативный ориентир: ст. 124, 125 ГК РФ. РФ, каждый субъект РФ и каждое муниципальное образование участвуют в гражданских отношениях как самостоятельные субъекты. Пункт 2 ст. 124 предусматривает применение правил об участии юридических лиц с оговорками, но не превращает публично-правовое образование в юридическое лицо. Государственный или муниципальный орган и созданное публичным собственником учреждение необходимо рассматривать отдельно. Наличие записи об органе в ЕГРЮЛ само по себе не определяет, в чьем качестве он заключил конкретную сделку.

Методическая задача: сначала назвать носителя прав, затем лицо, которое совершает действия от его имени. Визуальная раздельность трех публичных уровней обозначает самостоятельность субъектов, а не их гражданско-правовую подчиненность друг другу.

Вопросы для обсуждения

1. Кто приобретает право по сделке: образование или орган?

2. Почему применение норм о юридических лицах не означает тождества статусов?

3. Какие сведения о конкретном правоотношении важнее записи в ЕГРЮЛ?

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 124

ГК РФ, ст. 125

Теоретический вопрос 2 Равенство участников гражданских правоотношений

Нормативный ориентир: п. 1 ст. 124 во взаимосвязи со ст. 1 ГК РФ. В гражданском правоотношении публично-правовое образование выступает на равных началах с гражданами и юридическими лицами. Властный статус за пределами этого отношения не дает ему общего права односторонне определять гражданские обязанности контрагента. Вместе с тем равенство не исключает прямо предусмотренных законом особенностей имущества, полномочий, заключения договоров и исполнения судебных актов.

Обсуждение следует строить вокруг конкретного действия: заключение договора, принятие властного решения или исполнение обязательства. Нельзя объявлять любое действие государственного органа гражданско-правовым только потому, что оно влияет на имущество.

Вопросы для обсуждения

1. Меняется ли обязанность оплатить принятую поставку из-за публичного назначения закупки?

2. Как совместить равенство участников и специальный порядок взыскания?

3. Когда перед нами согласование воли, а когда властное предписание?

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 124

Постановление Пленума ВС РФ от 28.05.2019 № 13

Теоретический вопрос 3 Правоспособность и пределы участия в имущественном обороте

Нормативный ориентир: ст. 124, 125 и 126 ГК РФ. При анализе конкретного участия проверяются законное основание, допустимый объект, публичное назначение и полномочия действующего органа. Статья 124 не содержит буквального законодательного определения правоспособности публично-правовых образований как общей, специальной либо целевой. Эти обозначения следует обсуждать как доктринальные способы объяснения их статуса.

Авторский аналитический ориентир: публичная цель и компетенция органа ограничивают конкретный способ участия, однако компетенция органа и гражданская правосубъектность образования не совпадают. Публичный субъект способен приобретать имущество и принимать гражданские обязанности, которые осуществляет через надлежащие органы. Недостаток полномочий подписанта нельзя автоматически объявить отсутствием правоспособности у самого образования.

Вопросы для обсуждения

1. Какую именно границу нарушает орган: объект, цель участия или собственные полномочия?

2. Можно ли вывести объем гражданских прав субъекта только из положения об одном его органе?

3. Какие нормы объясняют допустимость конкретной имущественной операции?

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 124

ГК РФ, ст. 125

ГК РФ, ст. 126

Теоретический вопрос 4
Действия органов от имени публичного субъекта

Нормативный ориентир: пп. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ. Органы государственной власти и местного самоуправления приобретают и осуществляют права и обязанности от имени соответствующего образования в пределах компетенции. Пункт 3 допускает специальное поручение в установленных актах случаях и порядке, в том числе юридическим лицам и гражданам.

Разграничение для обсуждения: носитель права, действующий орган, конкретное должностное лицо. Исследуются положение об органе, муниципальные или региональные акты, специальное поручение, текст сделки и обстоятельства ее заключения. Наименование органа в преамбуле оценивается в совокупности с другими условиями. Не любой орган является универсальным представителем публичного субъекта по любому обязательству.

Вопросы для обсуждения

1. Из какого акта следует право подписывать сделку?

2. Чьи права возникают при надлежащем действии органа?

3. Почему подпись председателя и статус продавца требуют разных ответов?

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 125

Теоретический вопрос 5 Государственная и муниципальная собственность. Казна

Нормативный ориентир: ст. 214, 215 ГК РФ. Собственником выступает РФ, субъект РФ либо муниципальное образование. Учреждение может владеть закрепленным имуществом на праве оперативного управления, не становясь его собственником.

Казна включает бюджетные средства и иное соответствующее публичное имущество, не закрепленное за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями. Казна не является самостоятельным юридическим лицом и не сводится к банковскому счету. Финансовый орган, бюджет и казна обозначают разные явления. При обсуждении взыскания состав казны необходимо сопоставить с ограничениями ст. 126 ГК РФ: не всякий объект публичной собственности доступен для взыскания.

Вопросы для обсуждения

1. Кому принадлежит объект, переданный учреждению?

2. Что позволяет включить имущество в казну?

3. Почему собственник помещения не обязательно является кредитором по арендной плате?

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 214

ГК РФ, ст. 215

ГК РФ, ст. 126

Теоретический вопрос 6 Имущественная ответственность публично-правовых образований

Нормативный ориентир: ст. 126 и 123.22 ГК РФ. Публичные образования отвечают по собственным обязательствам в пределах установленного имущественного режима. По общему правилу обязательства разных публичных образований и созданных ими юридических лиц разграничены. Исключение требует отдельного основания в законе или надлежащим образом принятого обеспечения.

Казенное учреждение отвечает имеющимися у него денежными средствами, собственник несет предусмотренную законом субсидиарную ответственность при их недостаточности. Для бюджетного учреждения действует иной режим имущества. Его обычный долг по поставке не переносится на собственника из-за нехватки денег. В п. 5 ст. 123.22 предусмотрены специальные исключения, в том числе вред гражданам и, при ликвидации, обязательства из публичного договора. Договор поставки оборудования нельзя считать публичным лишь потому, что покупатель создан государством.

Вопросы для обсуждения

1. Кто принял обязательство и каким имуществом отвечает?

2. Какая конкретная норма позволяет перейти к ответственности собственника?

3. Достаточно ли бюджетного финансирования или владения всеми акциями?

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 126

ГК РФ, ст. 123.22

БК РФ, ст. 115

Теоретический вопрос 7
Защита от незаконных действий публичной власти

Нормативный ориентир: ст. 15, 16, 1069, 1071 ГК РФ, п. 15 Пленума ВС РФ № 25 и п. 3 ст. 158 БК РФ. В деликтном требовании необходимо разделить противоправное действие, убытки, причинную связь и размер. Надлежащий публичный субъект и представляющий его орган определяются отдельно. Финансовый орган не становится универсальным ответчиком по любому вреду.

Доктрина отдельно от нормы: С.А. Степанов в § 4 гл. 57 учебника под ред. Б.М. Гонгало (2017, т. 2, с. 516-517) связывает специфику такого деликта с незаконностью проявления публичной власти и отмечает возможность оценки незаконности при рассмотрении требования о вреде. Данный общий тезис не устраняет проверки специальных условий ст. 66 Закона № 218-ФЗ для незаконного регистрационного отказа. Старый учебник используется как научная позиция, а действующие нормы проверяются отдельно.

Вопросы для обсуждения

1. Какое именно действие признается незаконным?

2. Какие потери вызваны этим действием?

3. Кто является ответчиком, а кто представляет его интересы?

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 15

ГК РФ, ст. 1069

ГК РФ, ст. 1071

БК РФ, ст. 158

Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25

Федеральный закон № 218-ФЗ, ст. 66

Задача 1
Комитет подписал договор. Кто продавец?

Исходная фабула оставляет открытым вопрос о качестве, в котором комитет участвовал в сделке. Муниципальное образование указано собственником в ЕГРН, комитет зарегистрирован в ЕГРЮЛ, но эти сведения решают разные вопросы. Субъекта договорной обязанности по передаче здания определяют с учетом ст. 124 и 125 ГК РФ, полномочий органа, всего текста договора и обстоятельств его заключения.

Если комитет надлежащим образом действовал от имени города, требование о передаче адресуется муниципальному образованию в лице уполномоченного органа. Если подтверждено участие комитета от собственного имени, этот вариант требует отдельной квалификации. Нельзя автоматически сделать комитет должником лишь потому, что полномочия действовать за город не доказаны. Приватизацию и иные основания действительности сделки стороны в исходной задаче не оспаривают.

Сильный контраргумент к версии о городском продавце: преамбула прямо называет комитет. Его преодолевают доказательства надлежащего действия от имени города, а не один титул собственника.

Вопросы для обсуждения

1. Какие документы раскрывают качество участия комитета?

2. На кого возложена обязанность передать здание?

3. Почему ЕГРЮЛ и ЕГРН не дают готового ответа по отдельности?

После раскрытия обстоятельства

Положение усиливает версию о публичном продавце. Окончательный вывод требует сопоставления полномочий с договором. Формальная запись о юридическом лице сохраняется, но сама по себе не меняет качество участия органа.

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 124

ГК РФ, ст. 125

ГК РФ, ст. 215

Задача 2
Государственный контракт: чья задолженность?

По казенному учреждению одновременно учитываются разные правовые уровни: контракт заключен от имени РФ по п. 5 ст. 161 БК РФ, а учреждение самостоятельно выступает в суде и исполняет денежные обязательства по пп. 8 и 9. Пункт 19 Пленума ВС РФ № 13 требует рассматривать казенное учреждение как основного должника по денежному обязательству. Формула о действии от имени РФ не обосновывает немедленное взыскание задолженности за счет казны.

Недостаточность денег в материальной конструкции п. 4 ст. 123.22 ГК РФ и недостаточность лимитов по ст. 161 БК РФ необходимо назвать раздельно. По п. 20 Пленума № 13 возможно обращение к ГРБС, действующему от имени публичного образования. Допускается также одновременное предъявление требований к основному должнику и ГРБС с условной последовательностью взыскания. Наличие отдельного неисполненного судебного акта не является обязательной предпосылкой именно такого одновременного иска.

По бюджетному учреждению, заключившему договор от собственного имени, основной должник сам «Исследовательский центр». Обычная поставка оборудования и нехватка денег не создают ответственности РФ. Исключения из п. 5 ст. 123.22 не подтверждены исходными фактами.

Вопросы для обсуждения

1. Кто указан стороной контракта и кто самостоятельно участвует в суде?

2. Какова роль ГРБС в требовании по казенному учреждению?

3. Почему второй поставщик не может перенести долг на РФ по одной ссылке на бюджет?

После раскрытия обстоятельства

Для казенного учреждения возникает дополнительная опора для требования к ГРБС в предусмотренном бюджетным законодательством порядке. Квалификация долга бюджетного учреждения от этого не меняется. Подмена ГРБС произвольным финансовым органом недопустима.

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 123.22

БК РФ, ст. 161

БК РФ, ст. 158

Постановление Пленума ВС РФ от 28.05.2019 № 13

Задача 3
Государственная ошибка: кто возмещает убытки?

ООО «Атлас» является покупателем по договору с ООО «Порт». Регистрация и договорная передача образуют связанные, но разные правоотношения. По условию срок передачи привязан к регистрации, поэтому задержка регистрации сама по себе еще не доказывает нарушение договора продавцом.

При убытках от ненадлежащего осуществления полномочий Росреестром проверяется ответственность РФ за счет федеральной казны по ч. 2 ст. 66 Закона № 218-ФЗ. Территориальное управление, РФ, Саратовская область и МФЦ не взаимозаменяемы. Создание МФЦ областью и подача через него документов не делают область должником за федеральное регистрационное решение. Самостоятельное нарушение МФЦ потребовало бы иных фактов и отдельной оценки. Представителя РФ определяют по ст. 1071 ГК РФ и п. 3 ст. 158 БК РФ с учетом ведомственной принадлежности.

Особое условие: п. 4 ч. 1 ст. 66 прямо связывает незаконный отказ с вступившим в силу судебным решением. Нельзя заменить его одним утверждением покупателя. После установления незаконности все равно исследуются причинная связь и размер. По 480 000 рублей нужны договор прежней аренды, платежи, период вынужденного продолжения аренды. По 1 600 000 рублей нужны подготовка к открытию, вероятные доходы, расходы, фактическая работа прежней торговой точки и исключение двойного счета. Невозможность абсолютно точного расчета не равна автоматическому отказу, но расчет не подменяет доказательства.

Вопросы для обсуждения

1. Какой субъект отвечает за регистрационное решение?

2. Что доказывает незаконность и что еще остается доказать?

3. Может ли расход на аренду быть взыскан, если торговля продолжалась?

4. Чем предполагаемая прибыль отличается от плановой выручки?

После раскрытия обстоятельства

Снимается спор о незаконности отказа в заданных пределах. Автоматического присуждения 2 080 000 рублей не происходит: каждый вид убытков оценивается отдельно, а причинная связь и размер остаются предметом доказывания.

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 15

ГК РФ, ст. 1069

ГК РФ, ст. 1071

БК РФ, ст. 158

Федеральный закон № 218-ФЗ, ст. 27

Федеральный закон № 218-ФЗ, ст. 66

Пленум ВС РФ № 25, текст разъяснений

Постановление Пленума ВС РФ от 28.05.2019 № 13

Задача 4
Чьи стены, чья аренда и чьи деньги?

Разграничиваются собственник «Город Н», МБУ «Центр спорта» с правом оперативного управления и ООО «Линия» как арендатор. Учреждение прямо названо арендодателем. Титул города сам по себе не создает у администрации договорного требования об арендной плате. Согласие собственника на распоряжение недвижимостью необходимо по п. 3 ст. 298 ГК РФ и п. 10 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ.

Фраза письма об отсутствии принципиальных возражений может оцениваться как согласие только с учетом полномочий подписанта, содержания запроса и определенности предмета сделки. Письменная форма возможна в виде письма, но любое письмо не равно надлежащему согласию. По ст. 173.1 ГК РФ обычно проверяется оспоримость, включая осведомленность контрагента об отсутствии согласия. Пункт 90 Пленума № 25 применим, поскольку здесь необходимость согласия следует из закона. Отсутствие согласия не означает, что договор автоматически ничтожен.

Позиция арендатора: учреждение является договорным кредитором; письмо и переданный проект могли выражать согласие. Позиция администрации: полномочия подписанта и предмет согласия не доказаны; незаконное распоряжение требует защиты прав собственника. Если сделка будет признана недействительной, последствия пользования и взаимных расчетов рассматриваются отдельно. Автоматический возврат всех 540 000 рублей без учета пользования ошибочен.

Вопросы для обсуждения

1. Кто вправе требовать 180 000 рублей ежемесячной платы?

2. Что именно было согласовано и кем?

3. Какие обстоятельства подтверждают оспоримость?

4. Что происходит с уже оплаченными тремя месяцами пользования?

После раскрытия обстоятельства

Усиливается версия о наличии надлежащего согласия. Собственник и арендодатель по-прежнему различаются; согласование сделки не делает город стороной договора. Иные обязательные требования к сделке при необходимости оцениваются отдельно, но их нарушение не выдумывается.

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 123.22
ГК РФ, ст. 157.1
ГК РФ, ст. 173.1
ГК РФ, ст. 298
ГК РФ, ст. 608
Федеральный закон № 7-ФЗ, ст. 9.2
Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25
Пленум ВС РФ № 25, п. 90

Задача 5
Акционерное общество города: кто оплатит долг?

АО «Городская инфраструктура» заключило поставку от своего имени. Владение городом всеми акциями не делает муниципалитет покупателем и не переносит на него задолженность общества. Публичное назначение оборудования и упоминание АО в бюджетной программе также не заменяют основания ответственности.

Письмо об обеспечении финансирования исследуется по содержанию, полномочиям подписанта и требованиям бюджетного законодательства. Название документа само по себе не решает вопрос, но общей поддержки проекта недостаточно: нужны письменная гарантия, надлежащий орган, обеспеченное обязательство, бенефициар, сумма, срок, гарантийный случай и соблюдение порядка предоставления. Статьи 115, 115.2 и 117 БК РФ применяются в совокупности. По п. 5 ст. 115 ответственность муниципального гаранта субсидиарная и ограничена суммой гарантии.

При надлежащей гарантии на 3 000 000 рублей АО остается основным должником по 4 600 000 рублей. Обязательство города возникает и исполняется в пределах действительной гарантии при соблюдении ее условий. Нельзя складывать 4 600 000 и 3 000 000 как два независимых возмещения поставщику. Остаток требования поставщика 1 600 000 рублей получается после фактической выплаты всех 3 000 000 по гарантии, если нет иных платежей. Одно предъявление гарантийного документа основной долг не уменьшает.

Вопросы для обсуждения

1. Кто приобрел оборудование по договору?

2. Какие признаки отличают гарантию от письма о поддержке?

3. Когда возникает требование к муниципальному гаранту?

4. Меняется ли основной должник после выдачи гарантии?

После раскрытия обстоятельства

Появляется отдельное правовое основание субсидиарной ответственности города в пределах гарантии. Само АО сохраняет обязанность оплатить долг. Объем удовлетворения поставщика и возможный регресс определяются после исполнения, по условиям гарантии и закона.

Нормативные ориентиры

ГК РФ, ст. 126

БК РФ, ст. 115

БК РФ, ст. 115.2

БК РФ, ст. 117

Заключительное обсуждение

Может ли публично-правовое образование участвовать в гражданском обороте на равных началах с частными лицами, если оно одновременно обладает властными полномочиями?

Предложить студентам обосновать совместимость равенства с особым статусом через разграничение публичной компетенции, гражданской правосубъектности и имущественной ответственности. Проверить вывод на каждом казусе. Итоговое рассуждение должно объяснять, в каком качестве субъект действует, какое обязательство возникло и почему избранный способ защиты адресован именно этому лицу. Формула равенства не отменяет специальных норм и не позволяет использовать власть как универсальное возражение против гражданского требования.